



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
AGOSTINHO ZECHIN
DIREITO DO TRABALHO
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

CONTRATO DE TRABALHO

1. Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho

DURAÇÃO DO TRABALHO

1. Limitação da jornada de trabalho
2. Teletrabalho
3. Controle de jornada

● **CONTRATO DE TRABALHO**

➤ **Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho**

- Interrupção (suspensão parcial) e suspensão (suspensão total)
- Em ambos **deixa** de existir o trabalho
- **Interrupção**
 - Suspende parcialmente os efeitos do contrato
 - **Há salário**
 - O tempo do afastamento **é contado** como tempo de serviço (**há o depósito do FGTS**)
 - Acidente ou doença **comuns** (que não são relacionadas ao trabalho)
 - 15 primeiros dias de afastamento são causas de interrupção do contrato de trabalho - não trabalha, mas há salário e FGTS
 - do 16º dia em diante, trata-se de suspensão do contrato de trabalho (entra em benefício previdenciário) – não trabalha e não tem salário e nem FGTS

▪ **Art. 473 da CLT** – “O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - até **2** (dois) dias **consecutivos**, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica; [**“nojo”**]

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; [**“gala”**]

III - por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada; (Parágrafo único. O prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data de nascimento do filho).

IV - por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). ¹ [**apresentação anual do reservista**]²

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. [**não é qualquer vestibular**]

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.

X - pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez;

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.”

○ Suspensão

▪ Suspende totalmente os efeitos do contrato

▪ **NÃO** há salário

▪ **NÃO** há tempo de serviço computado (não há depósito do FGTS)

-Exceção à essa regra

1) Afastamento para o serviço militar inicial (obrigatório) (atente-se que apenas este é caso de suspensão)

2) Acidente de **trabalho**

□ 15 primeiros dias são casos de interrupção (empresa realiza pagamento) (em qualquer tipo de afastamento por doença)

¹ Obs2. ** atente-se que o afastamento para serviço militar obrigatório é causa de suspensão**;
outro ex.: empregado que vai servir o exército brasileiro por um ano;

² outra hipótese de interrupção no serviço militar: convocação para guerra (se optar pela continuidade do recebimento do salário; se optar por receber direto das forças armadas, será suspensão do contrato)

□ a partir do 16º dia é suspensão (recebe benefício previdenciário B-91- auxílio doença acidentário) – acidente de trabalho mantém o direito ao FGTS

□ obs. no caso de auxílio doença (acidente comum ou doença comum) não há esse depósito do FGTS, tratando-se apenas de caso de suspensão, como foi demonstrado acima

-Em ambas as exceções acima (serviço militar e acidente ou doença do trabalho) **não** recebe salário, mas **há** o recolhimento do FGTS

Lei 14.457/2022 - Art. 17. Mediante requisição formal do empregado interessado, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho do empregado com filho cuja mãe tenha encerrado o período da licença-maternidade para:

I - prestar cuidados e estabelecer vínculos com os filhos;

II - acompanhar o desenvolvimento dos filhos; e

III - apoiar o retorno ao trabalho de sua esposa ou companheira.

§ 1º A suspensão do contrato de trabalho ocorrerá nos termos do art. 476-A da CLT, para participação em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, formalizada por meio de acordo individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho.

§ 2º A suspensão do contrato de trabalho será efetuada após o término da licença-maternidade da esposa ou companheira do empregado.

§ 3º O curso ou o programa de qualificação profissional deverá ser oferecido pelo empregador, terá carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais e será realizado exclusivamente na modalidade não presencial, preferencialmente, de forma assíncrona.

§ 4º A limitação prevista no § 2º do art. 476-A da CLT, não se aplica à suspensão do contrato de trabalho de que trata este artigo.

(O contrato de trabalho não poderá ser suspenso mais de uma vez no período de dezesseis meses).

§ 5º O empregado fará jus à bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 6º Além da bolsa de qualificação profissional, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial.

§ 7º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão ou nos 6 (seis) meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou em acordo coletivo, que será de, no mínimo, 100% (cem por cento) sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.

Art. 392 da CLT - A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

§1º - A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.

Art. 71 da Lei 8.213/91 - O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

STF (ADI 6327) Decisão: 24/10/2022.

O marco inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido - o que ocorrer por último. A medida se restringe aos casos mais graves, em que as internações excedam duas semanas.

Art. 476-A - O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.

Bloco 2

▪ **ATENÇÃO:** aposentadoria por invalidez é causa de suspensão

-Art. 475 – “O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.”

- Em caso de suspensão total do contrato, o plano de saúde e salário são suspensos igualmente (salvo se a norma coletiva expor que deve ser pago o plano de saúde)

-Obs. Caso de auxílio doença acidentário e aposentadoria por invalidez (dois casos de suspensão do contrato): **há** o direito à manutenção de plano de saúde

❖ **Súmula nº 440 do TST** - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

Novidade para 2027: Licença paternidade passará para 10 dias

- A partir de 2028 – será de 15 dias

- Para 2029 – será de 20 dias

- **DURAÇÃO DO TRABALHO**

- **Limitação da jornada de trabalho**

- Limite diário e semanal:

- Diário de 8 horas
 - Semanal de 44 horas
 - Atente-se que não há limitação de trabalho de 4 horas no sábado; deve-se respeitar o limite diário, semanal e o descanso semanal remunerado (que preferencialmente deve ser no domingo)
 - **Art. 58 da CLT.** “A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.”
 - **Art. 7º, XIII da CF.** “Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.”
 - O acordo que permite a compensação pode ser individual ou coletivo

- Controle de horário

- Empresas com mais de 20 empregados, por estabelecimento, devem ter controle de horário
 - A forma de controle pode ser: registro manual, mecânico ou eletrônico
 - Tolerância no registro de ponto

- 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída

- ❖ **art. 58, § 1º** - “Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.”

- Ultrapassado esse limite, a jurisprudência entende que devem ser pagas horas extras na totalidade das horas trabalhadas (não apenas o que se ultrapassou da tolerância)

Art. 14 da Lei 14.457/2022 - Quando a atividade permitir, os horários fixos da jornada de trabalho poderão ser flexibilizados ao empregado ou à empregada que se enquadre nos critérios estabelecidos no caput do art. 8º desta Lei. (empregados e empregadas que tenham filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência)

Parágrafo único. A flexibilização de que trata o caput deste artigo ocorrerá em intervalo de horário previamente estabelecido, considerados os limites inicial e final de horário de trabalho diário.

- Flexibilização como faculdade do empregador

- Não há mais horas “in itinere” (ou horas de percurso)
 - **Art. 58, § 2º** - “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador”
 - Discute-se sobre o direito adquirido daqueles que já possuíam o direito às horas de percurso antes da alteração da reforma trabalhista (que trouxe o §2º acima)
 - Exigia-se, para caracterizar as horas “in itinere”:
 - Condução fornecida pelo empregador
 - Local de difícil acesso; ou, se de fácil acesso, não haver transporte público
 - Preenchidos esses requisitos, o empregador deveria pagar hora de percurso como se fossem horas trabalhadas
 - Atente-se para a parte “até a efetiva ocupação do posto de trabalho”
 - Acabou com a jurisprudência do TST que dizia que esse tempo, da portaria até o efetivo posto de trabalho, era tempo à disposição do empregador

Bloco 3

- não será tempo à disposição do empregador (portanto, não geram horas extras)
 - art. 4º, § 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
 - (Vigência)
 - I - práticas religiosas; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - II - descanso; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - III - lazer; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - IV - estudo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - V - alimentação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - VI - atividades de relacionamento social; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - VII - higiene pessoal; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)
 - VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
 - atenção: se o empregador **EXIGIR** que a troca do uniforme seja feita na empresa, será considerado como tempo à disposição

○ obs. art. 6º

- Não tem diferença entre o trabalho realizado na empresa e o realizado na casa do empregado
- Hoje há situações de “home office”, benéficas para a empresa, empregados e sociedade
- Nota-se que as regras de teletrabalho existiam antes da MP 927, como poderá ser observado abaixo
- Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011)

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.

Obs. Teletrabalho

Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. [\(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 8º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da [Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982](#), salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 9º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho. [\(Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022\)](#)

§ 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no **caput** deste artigo não integram a remuneração do empregado. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#) [\(Vigência\)](#)

Art. 75-F. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 (quatro) anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. [\(Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022\)](#)

Art. 7º da Lei 14.457/2022 - Na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, os empregadores deverão conferir prioridade:

I - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 (seis) anos de idade; e

II - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, sem limite de idade.

Bloco 4

➤ controle de jornada

○ Horas extras

- Pode ocorrer por acordo individual ou coletivo ou convenção coletiva
- Trata-se do acordo de prorrogação de horas
- Trabalho além do limite legal (8 horas por dia)
- Deve-se respeitar o limite (de horas extras): 2 horas diárias
- Bem como o limite de 10 horas totais por dia
- A hora extra deve ser paga com **pelo menos** 50% de acréscimo sobre a hora normal
- Observe abaixo que, como no caso da compensação, nem toda hora trabalhada a mais será hora extra
- obs. diante da redução, pela CF/88, para 44 horas semanais como máximo de jornada, muitas empresas reduziram a carga horária de sábado de 8 para 4 horas. Contudo, isso não quer dizer que não se pode trabalhar mais que 4 horas no sábado, já que este é tratado como dia útil.
- **Art. 59.** “A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º - A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.”

○ Compensação

- **Art. 59, § 2º** - “Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias.”
- Trabalha-se mais horas no dia, mas não recebe a mais por isso (não recebe hora extra; acréscimo de salário de 50%)
- Para compensar deve haver o aumento de jornada em um dia e a diminuição em outro
- A regra geral é a compensação dentro de **um ano**
 - Deve ocorrer por acordo ou convenção coletiva

- Há o **banco de horas**

- Formação de “créditos” de horas para utilização posterior

- Trata-se de uma compensação “sem data definida” para ocorrer (período mais alargado para compensar)

- Ou seja, é uma compensação com particularidades

- **Rescisão** do contrato sem que tenha ocorrido a compensação das horas

- As horas não compensadas serão pagas como horas extras (empregado tinha créditos de horas; saldo positivo de horas)

- A compensação seria 1x1, hora por hora; contudo, na rescisão, esse saldo passa a ter natureza de horas extras (ou seja, fica mais caro; horas com adicional mínimo de 50%)

- A jurisprudência entende que se o empregado estiver “devendo” horas para a empresa, esta não pode descontar do empregado em eventual rescisão sem justa causa

- Não pode haver o desconto pois não tem previsão legal nesse sentido; bem como, quem controla o banco de horas é a empresa, por isso a gerência dessas horas até a rescisão é dela, sendo a diligência feita pela própria empresa para que não ocorra uma rescisão com horas sobrando para o empregado

- Art. 59, § 3º** - “Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão”

- *Lei 14.457/2022, art. 9º - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho de empregado ou empregada em regime de compensação de jornada por meio de banco de horas, as horas acumuladas ainda não compensadas serão:*

- I - descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado ou à empregada, na hipótese de banco de horas em favor do empregador, quando a demissão for a pedido e o empregado ou empregada não tiver interesse ou não puder compensar a jornada devida durante o prazo do aviso prévio; ou*

- II - pagas juntamente com as verbas rescisórias, na hipótese de banco de horas em favor do empregado ou da empregada*

- Veja que a hipótese do inciso I não estava na CLT

- Permite o desconto das horas nas verbas rescisórias: se o empregado pedir demissão e não tiver interesse ou não puder compensar

- **Vencimento da vigência do banco de horas**

- Veja que não se trata de rescisão

- ex. banco de horas foi feito para 1 ano; passa-se esse lapso temporal sem que haja a compensação do saldo de horas

- Há quem entende que o saldo positivo possa ser transportado para um próximo acordo de banco de horas (Professor entende não ser correto, pois isto estaria aumentando o banco de horas para além do prazo máximo de 1 ano, violando-se a lei)
- Professor entende que deve ser pago como horas extras;
- Em caso de débito, não pode haver o desconto, pois foi falta de gerência da empresa

▪ **Compensação semanal**

- Compensação do sábado (trabalha 48 minutos a mais de segunda a sexta e folga no sábado)
- TST entende que não precisa ter intervenção do sindicato para esse tipo de acordo, pois é benéfico ao trabalhador

▪ obs. Banco de horas necessariamente deverá ter intervenção do sindicato (pois é benéfico para a empresa, sendo ruim para o empregado)

- Note que se trata de instrumento de maior gerência para empresa e poucas escolhas para o empregado
- Por isso, o TST diz que somente pode ocorrer por Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva, não podendo ocorrer a negociação individual (negociação direta entre empregado e empregador)
- Lembre-se que a negociação direta gera uma posição de hipossuficiência ao empregado
- Já uma negociação coletiva, com a presença do sindicato, traz maior equilíbrio para a negociação

▪ A compensação **dentro de seis meses** (máximo seis meses)

- Pode ser feita por acordo individual escrito
- Art. 59, § 5º** - “O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.”

Bloco 5

▪ Compensação no **mesmo mês**

- Pode ocorrer por acordo individual tácito ou escrito
- ex. fulano precisa sair mais cedo em um dia e conversa com seu empregador para isso; esse acordo facilita a possibilidade de compensar no mesmo mês
- obs. Professor entende que o legislador quis dizer acordo verbal ao invés de tácito. Pois ao dizer tácito, acabaria por violar outro dispositivo da CLT que veda o acordo de compensação tácito – atento para questões objetivas, marcar conforme a letra da Lei
- Art. 59, § 6º** - “É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. “

○ Jornada “12x36”

- Permitido através de acordo individual escrito ou acordo ou convenção coletiva
- Muito utilizado pela categoria de vigilantes e enfermeiros
- A remuneração abrange o DSR e feriados
- **Art. 59-A** – “Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.”

- Essa regra afastou aspectos da súmula 444 do TS, anteriores à Reforma

-Súmula 444 do TST – “JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE.

É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.”

Súmula cancelada pelo TST em 30/06/25

-A lei traz que pode ser por acordo individual (não exclusivamente por acordo coletivo como dispõe a súmula)

-E a lei dispõe que a remuneração compensa os feriados (não sendo remunerado em dobro como dispõe a súmula)

○ **Não** atendimento das exigências legais de compensação

- Obs. Acordo de compensação tácito não é válido, salvo no caso de compensação no próprio mês
- Exigências legais: acordo individual; acordo coletivo; convenção coletiva; o banco de horas anual exige negociação coletiva
- ex. fulano contratado para trabalhar 8 horas diárias de segunda a sexta e 4 horas no sábado (44 horas semanais); empregador, verbalmente, diz para fulano trabalhar 48 minutos a mais por dia e não trabalhar no sábado; veja que não houve acordo escrito para a compensação, violando as exigências legais da compensação; os 48 minutos pagos de segunda a sexta não precisam ser pagos de novo; somente irá pagar o adicional de 50% sobre os 48 minutos a mais por dia (tempo excedido do limite diário)
- Se não extrapolar o limite semanal, deve haver o pagamento do adicional de horas extras apenas sobre o excesso da 8ª hora
- Isto em razão de que, ainda que fora das exigências legais, houve a compensação da jornada

- Horas extras habituais **não** descaracterizam a compensação ou banco de horas (ou seja, mesmo havendo acordo de compensação, pode haver horas extras)

- **Art. 59-B.** “O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. “

- Prorrogação em atividade insalubre

- Prorrogação: horas extras ou compensação

- Somente podem ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes, contudo:

- Pode haver Convenção Coletiva que dispense a licença prévia (permissão apresentada pela reforma trabalhista no art. 611-A, XIII)

- **Art. 60** – “Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.

Parágrafo único. Excetua-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.”

- **Art. 611-A** – “A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; “

STF - Tema 1046 - São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

- a discussão está no fato de o acordo de compensação em jornada insalubre ser ou não direito indisponível

- a jurisprudência trabalhista entende ser matéria indisponível

- Análise da jurisprudência do TST sobre compensação anterior à Reforma

- **Súmula 85 do TST** - COMPENSAÇÃO DE JORNADA.

-I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva.

-II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário.

-III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

-IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.

❖ Esse item destoa do art. 59-B, parágrafo único (esse artigo diz que não descaracteriza)

-V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

❖ Veja que não faz menção ao banco de horas de 6 meses

❖ O item está correto quando referente ao banco de horas anual

-VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.

❖ Destoa do art. 611-A, XIII (exposto acima)

○ Supressão de horas extras

▪ Entendia-se que, se o empregado fizesse horas extras por um tempo e o empregador deixasse de exigir as horas extras (veja que não é deixar de pagar) e, conseqüentemente, deixasse de pagar pela ausência de fato gerador, esse pagamento referente às horas extras poderia se tornar direito adquirido do trabalhador

▪ Falava-se em horas extras habituais por pelo menos 2 anos para gerar esse direito da situação exposta

▪ Ou seja, se o empregado fizer horas extras habituais por pelo menos dois anos e o empregador para de exigir, esse empregador não pode deixar de pagar (direito adquirido)

▪ Esse fator gerava duas situações: a empresa demitia o empregado, para cortar esses custos; ou exigia horas extras como sempre (já que teria que pagar por horas não prestadas, melhor deixar trabalhar e ter um resultado)

▪ Por essa razão, houve o cancelamento da súmula anterior e foi criada a súmula 291 do TST, retirando a ideia de direito adquirido

▪ O entendimento passou a ser do direito de uma indenização ao parar de pagar horas extras. Portanto, pode-se parar de pagar as horas extras ao parar de exigir, contudo haverá uma indenização

▪ Mudou-se o prazo de dois para um ano de prestação de horas extras habituais

▪ **Súmula 291 do TST. HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.** “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o

direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão”

-Para cada ano em que realizou horas extras, receberá o equivalente a um mês de horas extras (atento para o cálculo realizado conforme a média das horas extras nos 12 meses anteriores à mudança)

-ex. empregado ficou 5 anos prestando horas extras habituais; gera a indenização equivalente à 5 meses de horas extras; média das horas extras dos últimos 12 meses (para achar o número de horas extras); acha-se uma média mensal desses últimos 12 meses, como por exemplo, 20 horas extras mensais; 5 meses x 20 horas extras, chegando ao número de 100 horas extras; ainda cabe multiplicar esse número pelo valor da hora extra no dia da supressão; ex. o salário era de 20 reais por hora, sendo que a hora extra vale pelo menos 30 (50% de adicional); 100 horas x 30 reais, gerando a indenização de 3 mil reais

- ex. empregado ficou 3 anos e 8 meses prestando horas extras; a indenização será de 4 meses (frações acima de 6 meses contam como ano cheio)

TST – Tema 137 de Recursos de Revista Repetitivos (22/5/2025). A supressão total ou parcial do serviço suplementar prestado com habitualidade enseja o pagamento de indenização compensatória, nos moldes da Súmula 291 do TST, ainda que o labor extraordinário tenha sido reconhecido somente em juízo e que sua cessação ou redução decorra da adequação à jornada de trabalho fixada judicialmente.